À Presidência do Supremo Tribunal Federal

ALIANÇA NACIONAL LGBTI+, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.925.318/0001-60, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 366, conjunto 43, Centro, Curitiba/PR, endereço eletrônico aliancalgbti@gmail.com, por meio de seus procuradores que esta subscrevem, vem à presença de Vossa Excelência propor **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO LIMINAR** para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.660 de 13 de julho de 2026 publicada no Diário Oficial do Pará Edição 36.696

DOS FATOS

1. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto a **Lei nº 11.660, de 13 de julho de 2026**, do Estado do Pará, sancionada pela Governadora Hana Ghassan Tuma e publicada no Diário Oficial do Estado Edição 36.969 em 13 de julho de 2026.

2. A norma impugnada autoriza templos de qualquer culto, escolas confessionais, instituições mantidas por entidades religiosas, bem como os eventos e atividades por elas realizados (ainda que fora de suas dependências), a disciplinarem o uso de banheiros exclusivamente com base no **sexo biológico**, em detrimento da **identidade de gênero** de seus usuários, razão pela qual, a lei padece de **inconstitucionalidade material** por violar os seguintes preceitos constitucionais:

> **a)** os fundamentos da República, especialmente a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos II e III, da CRFB/1988); **b)** os objetivos fundamentais da República, em especial a promoção do bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV, da CRFB/1988); **c)** os direitos e garantias fundamentais, notadamente o princípio da igualdade, a vedação à discriminação (art. 5º, caput e inciso XLI), bem como os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, inciso X, da CRFB/1988); **d)** a liberdade de consciência e de crença, interpretada em harmonia com os limites impostos pelos direitos fundamentais de terceiros (art. 5º, inciso VI, da CRFB/1988); **e)** o princípio da laicidade do Estado (art. 19, inciso I, da CRFB/1988); **f)** o direito fundamental à educação, especialmente os princípios da igualdade de condições para acesso e permanência na escola, da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (arts. 205 e 206, incisos I, II e III, da CRFB/1988); **g)** o princípio da

proteção integral e da prioridade absoluta de crianças e adolescentes (art. 227 da CRFB/1988, c/c arts. 3º, 4º, 5º e 15 da Lei nº 8.069/1990); **h)** a Declaração Universal dos Direitos Humanos, especialmente os arts. 1º, 2º, 7º, 18, 19 e 26; **i)** a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), especialmente os arts. 1.1, 2, 11, 13, 24 e 26; **j)** o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), especialmente o art. 13; **k)** a Convenção sobre os Direitos da Criança, especialmente os arts. 2º, 3º e 6º; **l)** os Princípios de Yogyakarta, especialmente aqueles relativos à igualdade, à não discriminação, ao reconhecimento da identidade de gênero, à educação e à proteção da dignidade humana; **m)** a Opinião Consultiva nº 24/2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos; **n)** a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância; **o)** a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, especialmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4 (Educação de Qualidade), 5 (Igualdade de Gênero), 10 (Redução das Desigualdades) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes); e **p)** a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADO 26, o MI 4.733, a ADI 4.275, o RE 670.422 e a ADPF 132/ADI 4.277, bem como a jurisprudência consolidada da Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca da vedação de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.

3. Entende-se, ainda, que a Lei Estadual nº 11.660/2026 institucionaliza tratamento jurídico discriminatório em razão da identidade de gênero, conferindo respaldo normativo a práticas de exclusão incompatíveis com os fundamentos da República, com os objetivos fundamentais da Constituição Federal de 1988 e com o sistema nacional e internacional de proteção dos direitos humanos.

4. Ao autorizar que determinadas instituições estabeleçam restrições ao uso de banheiros exclusivamente com fundamento no sexo biológico, a norma legitima diferenciações arbitrárias dirigidas às pessoas transgênero, submetendo-as a situações de constrangimento, humilhação, segregação e exclusão social.

5. A legislação impugnada também afronta a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a identidade de gênero como expressão da dignidade da pessoa humana, da autonomia privada, da igualdade material e do livre desenvolvimento da personalidade, bem como firmou o entendimento de que a homotransfobia configura espécie de discriminação inconstitucional, enquadrando-a, enquanto inexistente legislação específica, nos tipos penais previstos na Lei nº 7.716/1989 (ADO 26 e MI 4.733).

6. No âmbito do controle de convencionalidade, a Lei Estadual nº 11.660/2026 revela-se incompatível com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em matéria de igualdade, não discriminação e proteção da identidade de gênero, afrontando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Protocolo de San Salvador, a Convenção sobre os Direitos da Criança, os Princípios de Yogyakarta, a Opinião Consultiva nº 24/2017 e a jurisprudência consolidada da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

7. Registra-se, ainda, que a norma foi editada em ano eleitoral, contexto que impõe especial cautela na tutela jurisdicional dos direitos fundamentais. Embora essa circunstância não constitua, por si só, fundamento de inconstitucionalidade, reforça a necessidade de que esta Suprema Corte assegure que o processo legislativo não resulte em restrições incompatíveis com a Constituição da República e com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

DA LEGITIMIDADE DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+

8. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é proposta pela **Aliança Nacional LGBTI+**, associação civil de âmbito nacional, constituída em **1º de fevereiro de 2003**, cuja finalidade estatutária consiste na promoção, defesa e proteção dos direitos fundamentais da população LGBTI+ em todo o território nacional.

9. A legitimidade ativa da requerente decorre do art. 103, inciso IX, da Constituição da República, cuja interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer a atuação, no controle concentrado de constitucionalidade, de entidades representativas de grupos historicamente vulnerabilizados, desde que demonstrados o caráter nacional e a pertinência temática.

> Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: [...] IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

10. À luz do princípio da simetria constitucional e da força normativa do art. 103, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que essa legitimidade deve ser compreendida de maneira ampliativa, de modo a incluir também entidades de âmbito nacional com pertinência temática na defesa de direitos fundamentais, sobretudo quando se tratar de grupos historicamente vulnerabilizados.

11. Esse entendimento foi expressamente consolidado na ADPF 527, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, na qual o STF reconheceu a legitimidade da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT para atuar no controle concentrado de constitucionalidade.

> **DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE NACIONAL DE DEFESA DE DIREITOS LGBTQIA+. INTERPRETAÇÃO DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO POR GRUPOS VULNERÁVEIS. MEDIDA**

CAUTELAR. I. Caso em exame 1. Trata-se de ADPF proposta pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), com o objetivo de proteger preceitos fundamentais relacionados à dignidade humana, igualdade e não discriminação. A questão preliminar submetida à Corte refere-se à legitimidade ativa da entidade para provocar a jurisdição constitucional. II. **Questão em discussão** 2. A controvérsia consiste em saber: **(i)** se entidades da sociedade civil que representam grupos minoritários e vulneráveis, com atuação nacional e pertinência temática, podem ser consideradas "entidades de classe de âmbito nacional", para os fins do art. 103, IX, da CF/88; **(ii)** se a ABGLT preenche os requisitos de caráter nacional e pertinência com a matéria objeto da ADPF. **III. Razões de decidir** 3. A jurisprudência tradicional do STF restringia o conceito de entidade de classe a categorias profissionais ou econômicas. 4. A missão constitucional do STF inclui a proteção de direitos fundamentais em larga escala, especialmente de grupos vulneráveis. 5. Interpretação teleológica do art. 103, IX, da CF/88 para permitir a participação de entidades representativas da sociedade civil no controle concentrado. 6. A ABGLT comprovou atuação nacional, com filiadas em mais de nove estados, e possui pertinência temática com a matéria discutida. **IV. Dispositivo e tese** 7. Medida cautelar conhecida quanto à legitimidade. Prosseguimento da ação. **Tese:** "1. Entidades nacionais de defesa de direitos de grupos vulneráveis possuem legitimidade para propor ações de controle concentrado, desde que comprovem atuação nacional e pertinência temática." "2. A interpretação do art. 103, IX, da CF/88 deve ser realizada em conformidade com o princípio democrático e a proteção de direitos fundamentais." **Dispositivos relevantes citados:** Constituição Federal, art. 103, IX; art. 1º, III; art. 3º, IV. **Jurisprudência citada:** STF, ADPF 527/MC, Rel. Min. Roberto Barroso. (Diário de Justiça Eletrônico – fls. 51)

12. Na ADPF 527, o STF reconheceu a legitimidade da ABGLT. Conforme afirmou o Ministro Luís Roberto Barroso, negar a essas entidades o acesso à jurisdição constitucional por formalismo quanto ao âmbito de atuação (estadual ou nacional) *"significaria restringir o acesso de minorias à jurisdição constitucional e negar a efetividade dos direitos fundamentais'. Essa compreensão deve ser aplicada, por simetria, no caso presente..."* (STF, 2016)

13. Na ADI 5422, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o conceito de "entidade de classe", previsto no art. 103, IX, da Constituição Federal, não pode ser interpretado de forma restritiva, sob pena de comprometer a função democrática da jurisdição constitucional.

14. O Ministro Dias Toffoli consignou que *"restringir o conceito de entidade de classe implica, ao reduzir a potencialidade de interação entre o Supremo e a sociedade civil, amesquinhar o caráter democrático da jurisdição constitucional, em desfavor da própria Carta de 1988." (*ADI 5422)

15. O voto também cita o entendimento do **Ministro Marco Aurélio**, manifestado na **ADI 5.291 (IDECON),** segundo o qual:

[...] Estou convencido, a mais não poder, de que é chegada a hora de o Tribunal evoluir na interpretação do art. 103, IX, da Constituição, a fim

> de concretizar o propósito do constituinte originário: assegurar ampla participação social, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, voltada à defesa e à realização dos direitos fundamentais. A jurisprudência, até aqui muito restritiva limitou o acesso da sociedade à jurisdição constitucional. As portas permaneceram abertas a interesses federativos, estatais e corporativos, mas fechadas a entidades que representam segmentos sociais historicamente empenhados na defesa das liberdades públicas e da cidadania."´[...]

16. A partir dessa fundamentação, o STF reconheceu a legitimidade ativa do IBDFAM, ampliando a compreensão de "entidade de classe" para abarcar associações de caráter nacional, homogêneas e com pertinência temática na defesa de direitos fundamentais, mesmo que não representem categorias profissionais ou econômicas tradicionais.

17. Esse entendimento não se limita ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República, no parecer apresentado na ADI 7.429, ajuizada pela ANTRA, enfatizou que o reconhecimento da legitimidade ativa de entidades nacionais de defesa dos direitos LGBTQIA+ é coerente com a jurisprudência consolidada do STF (ADPF 527, ADI 5422, ADI 5.291), reafirmando que o controle constitucional deve estar acessível a grupos historicamente vulneráveis."

18. Dessa maneira, as entidades que aqui peticionam detêm legitimidade para a presente ação, uma vez que o conceito de entidade de classe previsto no art. 103, IX, da Constituição Federal não pode mais ser interpretado de forma restritiva, limitada a categorias meramente econômicas ou profissionais.

19. O Supremo Tribunal Federal, especialmente nas últimas décadas, tem reafirmado seu papel contramajoritário e de proteção de minorias, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a entidades da sociedade civil que atuam na defesa de direitos fundamentais.

20. A Aliança Nacional LGBTI+ foi constituída em 1º de fevereiro de 2003 e, desde então, possui atuação contínua, permanente e reconhecida na promoção dos direitos humanos da população LGBTI+, cujo estatuto social estabelece, de forma expressa, como finalidade institucional a defesa da igualdade, o enfrentamento de todas as formas de discriminação por orientação sexual, identidade e expressão de gênero, bem como a promoção de políticas públicas de inclusão e cidadania (docs. anexos).

21. A entidade possui representações, coordenações estaduais e núcleos regionais em todos os Estados da Federação, cumprindo, portanto, o requisito de atuação nacional exigido pela jurisprudência do STF para fins de legitimidade ativa.

22. A Aliança Nacional LGBTI+ já participou de ações constitucionais relevantes, na qualidade de *amicus curiae*, dentre as quais se destacam: ADI 4275, que reconheceu o direito das pessoas trans à retificação de prenome e gênero no registro civil; ADO 26 e MI 4733, que equipararam a LGBTIfobia ao crime de racismo; ADI 5543, que declarou inconstitucional a restrição à doação de sangue por homossexuais; bem como nas ADPFs 457, 460, 461, 465, 467 e 527, que tratam da proibição do debate de gênero nas escolas e da proteção de direitos da população LGBTQIA+.

23. Além disso, figura como parte em ações civis públicas relevantes, como nos processos nº 5020239-50.2020.4.03.6100 (TRF/3), 5045637-42.2021.4.04.7100, 5085538-17.2021 4.04.7100 (TRF-4) e 1002268-94.2022.4.01.3000 (TRF-1), que tratam de políticas públicas, enfrentamento à LGBTfobia institucional e produção de dados no Censo.

24. Diante do histórico institucional e da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos julgamentos da ADPF 527, da ADI 5422 e da ADI 5.291, resta demonstrado que a Aliança Nacional LGBTI+ preenche os requisitos constitucionais de legitimidade ativa previstos no art. 103, inciso IX, da Constituição da República, por possuir atuação nacional, inequívoca pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da presente ação, bem como atuação permanente na promoção e defesa dos direitos fundamentais da população LGBTI+.

25. Além dessas ações foi entidade autora já reconhecida como entidade de classe nacional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7644, ADPFs 1150 a 1166 e ADI 7847.

26. Dessa forma, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para o reconhecimento da legitimidade ativa da requerente, apta ao ajuizamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual nº 11.660, de 13 de julho de 2026, do Estado do Pará.

27. Por cautela, e para afastar qualquer dúvida quanto ao requisito da atuação nacional, junta-se o Relatório de Atividades da Aliança Nacional LGBTI+ referente ao exercício de 2024, que demonstra sua atuação institucional permanente e sistemática em todas as regiões do País, por meio de coordenações estaduais, núcleos regionais, ações judiciais, atividades de incidência institucional e participação em políticas públicas.

DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO

28. Constitui objeto da presente ação a **Lei Estadual nº 11.660, de 13 de julho de 2026**, do Estado do Pará, publicada no Diário Oficial do Estado na mesma data, cujo inteiro teor segue reproduzido para fins de delimitação do objeto do controle concentrado de constitucionalidade.

DISPOSITIVO IMPUGNADO

"à liberdade para atribuir o uso dos banheiros de suas dependências **de acordo com a definição biológica de sexo,** pela denominação masculino e feminino, e **não por identidade de gênero**"

GABINETE DA GOVERNADORA

LEI Nº 11.660, DE 13 DE JULHO DE 2026

Garante às instituições que menciona, no âmbito do Estado do Pará, a atribuição do uso de seus banheiros de acordo com a definição biológica de sexo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os templos de qualquer culto, localizados no âmbito do Estado do Pará, terão garantida a liberdade para atribuir o uso dos banheiros de suas dependências de acordo com a definição biológica de sexo, pela denominação masculino e feminino, e não por identidade de gênero.

Art. 2º O disposto nesta Lei também se aplica a escolas confessionais e instituições mantidas por entidades religiosas, bem como a eventos e atividades por elas realizados, ainda que fora de suas dependências.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 13 de julho de 2026.

HANA GHASSAN TUMA
Governadora do Estado

Protocolo: 1350213

29. É sobre esse comando normativo que recai o presente controle concentrado de constitucionalidade, porquanto sua disciplina revela incompatibilidade com os princípios, direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como com o sistema convencional de proteção dos direitos humanos

30. A presente controvérsia constitucional transcende a disciplina do uso de banheiros em instituições religiosas. O que se submete ao exame desta Suprema Corte é a possibilidade de o Estado conferir validade jurídica, por meio de lei, a tratamento normativo diferenciado fundado exclusivamente no sexo biológico, em detrimento do reconhecimento da identidade de gênero, autorizando que determinadas instituições imponham restrições ao exercício de direitos fundamentais.

31. A questão constitucional, portanto, não consiste em definir qual concepção moral, filosófica ou religiosa acerca do sexo e da identidade de gênero deve prevalecer em uma sociedade plural. O verdadeiro problema jurídico reside em verificar se o Estado pode transformar determinada compreensão sobre essas categorias em critério normativo apto a restringir direitos fundamentais de terceiros.

32. A resposta decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A ordem constitucional inaugurada pelo constituinte não conferiu ao legislador liberdade irrestrita para conformar direitos fundamentais, ao contrário, submeteu toda atividade normativa aos fundamentos da República, aos direitos e garantias fundamentais, aos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito e aos compromissos internacionais de direitos humanos assumidos pelo Estado brasileiro.

33. Para tanto, a competência legislativa, embora constitucionalmente atribuída aos entes federados, não constitui espaço de livre conformação política, mas verdadeiro poder-dever juridicamente vinculado aos fundamentos da República, aos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, aos direitos e garantias fundamentais e aos valores estruturantes da ordem constitucional.

34. Nesse contexto, a norma jurídica instituída pela Lei Estadual nº 11.660/2026 ultrapassa os limites constitucionais da atividade legislativa ao conferir validade a distinção fundada exclusivamente no sexo biológico, em detrimento da identidade de gênero, incompatível com a dignidade da pessoa humana, a igualdade material, a vedação de discriminações arbitrárias, a laicidade do Estado e a proteção de grupos historicamente vulnerabilizados.

35. Demonstrada a premissa constitucional que orienta a presente ação, passa-se ao exame específico das inconstitucionalidades e das inconvencionalidades produzidas pelo ato normativo impugnado,

DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL

36. O ponto de partida da presente controvérsia não reside na existência da competência legislativa estadual, mas nos limites materiais e principiológicos do seu exercício.

37. A Constituição da República, ao distribuir competências entre os entes federativos, não instituiu espaços normativos imunes ao controle de constitucionalidade. Toda atividade

legislativa estadual permanece subordinada à supremacia da Constituição e deve observar os fundamentos da República, os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, os princípios que regem as relações internacionais e o catálogo de direitos e garantias fundamentais.

38. Essa limitação decorre da própria estrutura do Estado Constitucional. A competência para legislar não constitui prerrogativa absoluta, mas poder juridicamente vinculado aos valores constitucionais que conformam toda atuação estatal. No presente caso, a aferição da constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.660/2026 exige sua confrontação, especialmente, com os seguintes parâmetros constitucionais:

> **a) Fundamentos da República (art. 1º, II e III):** cidadania; dignidade da pessoa humana. **b) Objetivos fundamentais da República (art. 3º, I, III e IV):** construção de sociedade livre, justa e solidária; erradicação das desigualdades sociais; promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. **c) Princípios que regem as relações internacionais (art. 4º, II):** prevalência dos direitos humanos. **d) Direitos e garantias fundamentais (art. 5º):** igualdade perante a lei (caput e inciso I); princípio da legalidade (inciso II); liberdade de consciência e de crença (inciso VI); vedação à privação de direitos por motivo de convicção filosófica ou religiosa (inciso VIII); proteção da honra, da imagem, da intimidade e da vida privada (inciso X); determinação constitucional de punição a qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais (inciso XLI).

39. Esses dispositivos não constituem referências isoladas. Formam um sistema constitucional de proteção da dignidade humana que limita materialmente a atuação do legislador estadual. A competência normativa conferida aos Estados não autoriza a edição de leis que, sob o pretexto de disciplinar determinada matéria, esvaziem direitos fundamentais, institucionalizem discriminações incompatíveis com a ordem constitucional ou afastem a eficácia dos princípios estruturantes da Constituição da República.

40. Embora a Lei Estadual nº 11.660/2026 se apresente formalmente como norma destinada à organização do uso de instalações sanitárias em instituições religiosas, seu conteúdo normativo incide diretamente sobre direitos da personalidade, disciplinando matéria que encontra fundamento jurídico tanto no Direito Constitucional quanto no Direito Civil.

41. Isso porque, ao estabelecer que o sexo biológico constitui o único critério juridicamente relevante para definir o acesso de pessoas trans a esses ambientes, a norma não regula apenas a utilização de um espaço físico, mas interfere na própria eficácia jurídica da identidade de gênero como projeção da personalidade humana.

42. A competência legislativa estadual encontra fundamento na repartição constitucional de competências prevista na Constituição da República, especialmente no art. 24, que atribui aos Estados competência legislativa concorrente para disciplinar determinadas matérias, observadas as normas gerais editadas pela União. Essa competência, contudo, não possui natureza absoluta nem se exerce em espaço imune ao controle de constitucionalidade.

43. Seu exercício encontra limite nos fundamentos da República, nos objetivos fundamentais do Estado brasileiro e, sobretudo, no núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais, cuja proteção integra o regime das cláusulas pétreas previsto no art. 60, § 4º, IV, da Constituição da República.

> Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os direitos e garantias individuais.

44. Também encontra limite no próprio objeto material da disciplina legislativa. A repartição de competências não autoriza o Estado-membro a interferir em matérias cuja regulamentação geral foi constitucionalmente reservada à União, especialmente quando a disciplina normativa incide sobre direitos da personalidade, igualdade, identidade da pessoa e vedação à discriminação, temas inseridos no âmbito do Direito Civil (art. 22, I, da CRFB/1988).

45. É precisamente essa incidência material que desloca a controvérsia do ato impugnado para o campo dos direitos civis e dos direitos fundamentais. A dicção normativa da lei não se limitou a regulamentar aspectos administrativos relacionados ao funcionamento de instituições religiosas, mas concentrou seu núcleo jurídico na disciplina da utilização das instalações sanitárias mediante a definição de qual atributo da personalidade produzirá efeitos jurídicos, interferindo, assim, em matéria alheia à competência legislativa estadual.

46. Com efeito, ainda que o processo legislativo revele as motivações que conduziram à aprovação da Lei Estadual nº 11.660/2026, o controle de constitucionalidade não se exaure na investigação da vontade do legislador. O que se submete ao exame desta Corte é a vontade objetivada na própria lei, isto é, o regime jurídico que ela efetivamente institui e os efeitos constitucionais que produz sobre a esfera dos direitos fundamentais.

47. A análise da justificativa do Projeto de Lei nº 376/2024, posteriormente convertido na Lei Estadual nº 11.660/2026, evidencia que o diploma não foi concebido para tutelar direito fundamental reconhecido pela Constituição, tampouco para suprir lacuna normativa existente. Seu propósito consistiu em assegurar que instituições religiosas pudessem disciplinar a utilização de instalações sanitárias segundo determinada compreensão acerca do sexo e da identidade de gênero, conforme expressamente consignado na própria exposição de motivos:

> *"Entendemos que o cidadão e os órgãos privados têm autonomia para estabelecer diretrizes de acordo com suas crenças e valores intrínsecos (...). Para alguns templos religiosos, a definição de gênero está alinhada aos ensinamentos e convicções religiosas (...). A liberdade religiosa frequentemente implica a autonomia para uma instituição religiosa seguir seus próprios princípios e doutrinas sem interferência externa. Assim,*

para algumas, a definição do uso do banheiro é parte desse exercício de liberdade religiosa."

48. A justificativa do Projeto de Lei nº 376/2024 evidencia, ainda, aspecto relevante sob o ponto de vista interpretativo. Embora o texto não mencione expressamente as pessoas trans, toda a fundamentação é construída em torno da expressão "identidade de gênero". Essa opção terminológica não é casual.

49. No debate jurídico contemporâneo, a identidade de gênero constitui precisamente a categoria utilizada para designar a experiência das pessoas cuja identidade não corresponde ao sexo que lhes foi atribuído ao nascimento. Assim, embora a justificativa empregue linguagem aparentemente abstrata, o grupo efetivamente alcançado pela disciplina normativa é perfeitamente identificável.,

50. A comparação entre o Projeto de Lei nº 376/2024, e o Projeto de Lei n. 384/2025, evidencia que, embora variem as justificativas apresentadas pelo legislador, permanece inalterada a estrutura normativa adotada. Na primeira hipótese, invoca-se a autonomia das instituições religiosas; na segunda, a proteção da segurança e da privacidade das mulheres. Em ambos os casos, contudo, a solução legislativa é rigorosamente a mesma: atribuir eficácia jurídica exclusiva ao sexo biológico e afastar a identidade de gênero como elemento apto a produzir efeitos jurídicos.

51. Em que pese o Deputado Estadual Rogério Barra, por ocasião da apresentação do Projeto de Lei nº 384/2025, tenha buscado conferir suporte empírico à proposta mediante a utilização de dados oficiais do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), a própria fonte invocada não estabelece qualquer relação entre os índices de violência sexual contra mulheres e a utilização de banheiros por pessoas trans. A justificativa demonstra a existência de um grave problema de segurança pública, mas não evidencia que a medida legislativa proposta seja apta ou necessária ao seu enfrentamento

https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/brasil-registra-nove-vitimas-de-estupro-por-hora-em-2024-apontam-dados-do-ministerio-da-justica1/page:22/sort:Conteudo.created/direction:desc



52. O déficit argumentativo permanece inalterado. Nenhum dos dados apresentados identifica mulheres trans como autoras dos crimes estatisticamente registrados, tampouco aponta que o reconhecimento da identidade de gênero para fins de utilização de instalações sanitárias tenha contribuído para o aumento da violência contra mulheres. A estatística comprova a existência do fenômeno da violência de gênero; não comprova a premissa normativa adotada pelo legislador

53. Em outras palavras, utiliza-se um problema público real para justificar restrição dirigida a grupo cuja vinculação com o risco invocado não é demonstrada. A gravidade da violência sexual contra mulheres exige, justamente por sua dimensão constitucional, rigor ainda maior na fundamentação das medidas legislativas adotadas. Não basta a invocação de estatísticas gerais ou de temor socialmente difundido; impõe-se a demonstração objetiva de que a restrição estabelecida guarda relação de adequação, necessidade e pertinência com o problema que se pretende enfrentar.

54. Como observa Eros Roberto Grau, interpretar não consiste em reproduzir o enunciado legal, mas em compreender a norma jurídica que dele emerge. A atividade hermenêutica dirige-se ao Direito, e não se exaure na leitura das expressões utilizadas pelo legislador, é justamente nessa perspectiva que a Lei Estadual nº 11.660/2026 deve ser examinada.

55. Sua redação aparenta disciplinar apenas a utilização de instalações sanitárias em instituições religiosas; seu conteúdo normativo, contudo, projeta-se sobre realidade diversa, ao conferir relevância jurídica exclusiva ao sexo biológico e afastar a identidade de gênero como critério apto a produzir efeitos na disciplina das relações alcançadas pela norma.

56. A motivação apresentada nas proposições legislativas não demonstra a existência de necessidade constitucionalmente identificada, tampouco de elementos técnicos ou empíricos capazes de justificar a restrição imposta aos direitos fundamentais de pessoas transgênero. A justificativa limita-se a transpor determinada compreensão religiosa acerca do sexo e da identidade de gênero para a disciplina jurídica de espaço destinado à satisfação de necessidade fisiológica comum a qualquer ser humano.

57. Não se trata de aspecto relacionado ao culto, à liturgia, aos sacramentos ou à organização interna das confissões religiosas, mas da regulamentação do acesso a instalações sanitárias, cuja utilização, por si só, não constitui manifestação de fé nem interfere no conteúdo essencial da liberdade religiosa.

58. A disciplina instituída pela Lei Estadual nº 11.660/2026 ultrapassa, portanto, a esfera da autonomia das organizações religiosas para incidir diretamente sobre a forma pela qual pessoas transgênero serão juridicamente reconhecidas e socialmente tratadas nos espaços abrangidos pela norma. O que se disciplina não é apenas o acesso a determinado ambiente

físico, mas qual atributo da personalidade produzirá efeitos jurídicos na definição desse acesso.

59. Essa constatação afasta a possibilidade de interpretar o diploma impugnado como mera norma de organização administrativa de instituições religiosas. A utilização de instalações sanitárias constitui apenas o suporte fático da disciplina legislativa; o objeto material da norma consiste na atribuição de eficácia jurídica exclusiva ao sexo biológico, com a consequente desconsideração da identidade de gênero para fins de reconhecimento e tratamento da pessoa.

60. Foi precisamente essa distinção que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE 845.779. Naquela oportunidade, o Ministro Luís Roberto Barroso consignou que a controvérsia constitucional não dizia respeito propriamente ao uso de banheiros, mas à possibilidade de a pessoa "ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso daquele com o qual se identifica e se apresenta publicamente", por se tratar de questão diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana, à igualdade e aos direitos da personalidade.

61. Embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha posteriormente cancelado a repercussão geral do RE 845.779, por entender que, nas circunstâncias daquele recurso, a controvérsia envolvia peculiaridades fáticas e pretensão indenizatória incompatíveis com a fixação de tese constitucional abstrata, a premissa identificada no voto de admissibilidade permanece juridicamente elucidativa. O debate constitucional jamais esteve centrado no uso de banheiros, mas nos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento, ou, mais precisamente, da negativa de reconhecimento da identidade de gênero.

62. É exatamente esse o conteúdo normativo objetivado pela Lei Estadual nº 11.660/2026, que transforma o sexo biológico em critério jurídico exclusivo para o reconhecimento da pessoa, produzindo tratamento normativo de caráter manifestamente excludente. O objeto da lei, portanto, não é a organização do culto religioso, mas a definição de critério jurídico para o reconhecimento da identidade de determinadas pessoas, matéria submetida diretamente à tutela constitucional da dignidade da pessoa humana, da igualdade e dos direitos da personalidade.

63. A opção legislativa, contudo, percorreu direção oposta, circunstância que levou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Pará do MPF, a concluírem, na Recomendação nº 28/2026, pela existência de relevantes indícios de inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual nº 11.660/2026.

64. O Ministério Público Federal também assinalou que a tramitação legislativa desconsiderou notas técnicas e manifestações especializadas apresentadas durante o

debate do projeto, sem que seus fundamentos fossem efetivamente enfrentados. Essa circunstância evidencia que a restrição legislativa foi construída sem diálogo consistente com os elementos técnicos disponíveis, reforçando o déficit de fundamentação que acompanha a norma impugnada.

65. Essa compreensão encontra correspondência na medida cautelar deferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão, na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei Municipal nº 7.792/2025. Ao suspender a eficácia da norma impugnada, a Corte reconheceu que a restrição ao uso de instalações sanitárias fundada na identidade de gênero não se limita à organização de espaços físicos, mas incide diretamente sobre direitos da personalidade, a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a vedação de discriminação.

66. A Lei Estadual nº 11.660/2026 revela, portanto, dupla incompatibilidade com a Constituição da República. De um lado, incorre em vício formal de inconstitucionalidade, por disciplinar matéria inserida no âmbito da competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da CRFB/1988), ao estabelecer critério jurídico para o reconhecimento da identidade da pessoa e disciplinar efeitos relacionados aos direitos da personalidade, matéria própria do Direito Civil.

67. De outro, apresenta vício material, por conferir eficácia normativa a distinção fundada exclusivamente no sexo biológico, restringindo o exercício de direitos fundamentais de pessoas transgênero em afronta à dignidade da pessoa humana, à igualdade, à vedação de discriminação, à laicidade estatal e à proteção dos direitos da personalidade.

68. Não se trata, portanto, de mera discussão acerca da utilização de instalações sanitárias em instituições religiosas. O que a lei efetivamente disciplina é qual atributo da personalidade produzirá efeitos jurídicos para determinada categoria de pessoas.

69. É precisamente essa incidência material que desloca a controvérsia do plano administrativo para o âmbito dos direitos civis e dos direitos fundamentais, atraindo, simultaneamente, o controle da repartição constitucional de competências e o exame de compatibilidade material da norma com a ordem constitucional.

70. Mais do que isso, a permanência de diploma dessa natureza no ordenamento jurídico projeta mensagem normativa incompatível com a Constituição da República. Ao converter determinada compreensão acerca do sexo e da identidade de gênero em critério jurídico obrigatório, o Estado deixa de ocupar a posição de garantidor imparcial dos direitos fundamentais para conferir eficácia normativa a uma concepção específica em detrimento de outra constitucionalmente protegida.

71. Não se trata de simples tolerância estatal em relação a determinada crença, mas da incorporação dessa compreensão ao próprio Direito positivo, com aptidão para produzir efeitos jurídicos excludentes sobre pessoas trans.

DA VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, À IGUALDADE, À VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO E À IDENTIDADE DE GÊNERO

72. A Constituição da República admite que o Estado retire relevância jurídica à identidade de gênero de determinado grupo de pessoas e a substitua, por imposição legal, pelo sexo biológico?

73. A Lei Estadual nº 11.660/2026 não proíbe expressamente a identidade de gênero nem declara sua inexistência jurídica. O mecanismo normativo por ela empregado é mais sutil e, por isso mesmo, constitucionalmente mais sensível. Ao estabelecer que a utilização dos banheiros será disciplinada exclusivamente pelo sexo biológico, a norma retira da identidade de gênero qualquer relevância jurídica para a definição da situação por ela regulada.

74. Em outras palavras, para os fins da própria lei, a identidade de gênero deixa de constituir elemento juridicamente apto a produzir efeitos, sendo integralmente substituída pelo sexo biológico como único critério normativo admissível.

75. A Lei Estadual nº 11.660/2026 representa ruptura com o processo de reconhecimento jurídico da identidade de gênero progressivamente consolidado no ordenamento brasileiro. Ao longo das últimas décadas, o Estado brasileiro passou a reconhecer que a identidade de gênero integra o núcleo dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, promovendo sucessivos avanços normativos e jurisprudenciais destinados a assegurar tratamento jurídico compatível com a identidade autopercebida das pessoas transgênero.

76. Esse processo pode ser identificado, entre outros marcos, na institucionalização do Dia Nacional da Visibilidade Trans, em memória da mobilização nacional realizada em 29 de janeiro de 2004; na edição do Decreto nº 8.727/2016, que assegurou o uso do nome social no âmbito da Administração Pública Federal; no julgamento da ADI nº 4.275, em 2018, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à alteração do prenome e do gênero diretamente no registro civil, independentemente de cirurgia ou autorização judicial; e, posteriormente, no julgamento da ADO nº 26 e do MI nº 4.733, que reconheceram a necessidade de tutela penal contra práticas homotransfóbicas.

77. Esse percurso normativo e jurisprudencial não constitui sucessão episódica de atos estatais, mas revela orientação constitucional contínua voltada ao reconhecimento da identidade de gênero como expressão da dignidade da pessoa humana, da autonomia existencial e dos direitos da personalidade. A evolução do ordenamento evidencia que o

Estado brasileiro deixou de tratar a identidade de gênero como realidade juridicamente indiferente para reconhecê-la como atributo merecedor de proteção constitucional.

78. A Lei Estadual nº 11.660/2026 percorre direção oposta a essa evolução. Enquanto o ordenamento jurídico passou a atribuir crescente relevância jurídica à identidade de gênero, a norma impugnada elimina essa relevância precisamente na disciplina das situações por ela reguladas, restabelecendo o sexo biológico como único critério juridicamente apto a produzir efeitos. Não se trata apenas da disciplina do acesso a instalações sanitárias, mas da substituição de um atributo da personalidade reconhecido pela Constituição por critério biológico imposto coercitivamente pelo Estado.

79. A controvérsia constitucional, portanto, não se limita ao uso de banheiros. O que se busca disciplinar é qual elemento da personalidade será reconhecido pelo Direito para definir a forma pela qual determinada pessoa será tratada perante a ordem jurídica. Ao negar eficácia jurídica à identidade de gênero, a lei não apenas restringe direitos individuais, mas rompe com trajetória institucional construída pelo próprio Estado brasileiro em favor da igualdade material e da proteção das pessoas trans.

80. Os efeitos da Lei Estadual nº 11.660/2026, ademais, não se exaurem na disciplina abstrata que institui. A promulgação de norma dessa natureza projeta mensagem institucional segundo a qual o próprio Estado considera juridicamente irrelevante a identidade de gênero das pessoas trans para determinadas relações sociais. Ao conferir eficácia normativa exclusiva ao sexo biológico, o Poder Público acaba por legitimar, ainda que indiretamente, práticas de exclusão fundadas nesse mesmo critério.

81. Essa mensagem normativa possui aptidão para irradiar efeitos para além dos destinatários imediatos da lei, influenciando comportamentos de agentes públicos, particulares e instituições. Em grupos historicamente submetidos à violência, à exclusão social e à negação de direitos, a atuação do Estado assume especial relevância simbólica, pois o reconhecimento ou a negativa de reconhecimento jurídico repercutem diretamente sobre as condições concretas de exercício da cidadania.

82. A repercussão pública imediatamente posterior à edição da Lei Estadual nº 11.660/2026 confirma essa dimensão. As manifestações acostadas aos autos evidenciam que o diploma passou a ser invocado como fundamento de legitimação para discursos que desconsideram a identidade de gênero, reafirmam o sexo biológico como único critério juridicamente relevante e justificam práticas de exclusão social dirigidas às pessoas trans.

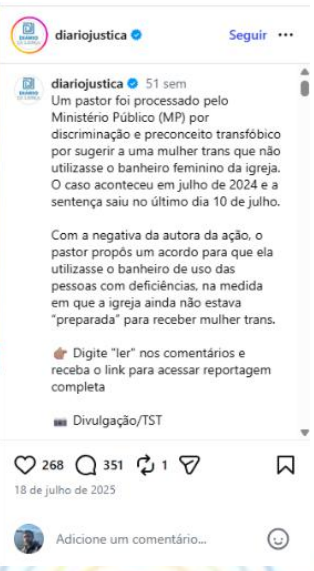
83. Os comentários publicados na reportagem do Jornal O Liberal revelam precisamente esse fenômeno. A norma deixou de ser percebida apenas como disciplina administrativa relativa ao uso de instalações sanitárias e passou a ser compreendida como manifestação oficial do Estado acerca da identidade das pessoas trans, reforçando a percepção social de que sua exclusão encontraria respaldo no próprio ordenamento jurídico. Essa

consequência demonstra que os efeitos da lei ultrapassam seu texto e alcançam o ambiente social em que vivem seus destinatários, ampliando a vulnerabilidade de grupo cuja proteção constitui dever constitucional do Estado.



84. Não se trata de utilizar manifestações de terceiros como fundamento da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.660/2026. A incompatibilidade da norma com a Constituição decorre de seu próprio conteúdo normativo e da restrição por ela imposta aos direitos fundamentais das pessoas transgênero. Os comentários públicos reproduzidos nos autos assumem relevância por outra razão: evidenciam a forma como a mensagem jurídica veiculada pela lei foi imediatamente apropriada no espaço público, demonstrando que a distinção normativa estabelecida pelo legislador foi compreendida como autorização estatal para desconsiderar a identidade de gênero e legitimar discursos de exclusão dirigidos à população trans.





Comentário	Tipo de Preconceito	Trecho Principal
jk_rios79	Ataque + desumanização	"IGREJA EVANGELICA NAO E LUGAR PRA TRANS. E LUGAR PRA P3DOFIIL0S, ESTUPR34D0R3S..."
jk_rios79	Desejo de mal	"Bem FEITO PRA MULHER TRANS QUE VAI PRA IGREJA."
dan_pro4.6	Desumanização	"A boneca foi atrás justamente disso de dinheiro"
omacabeus	Desumanização + deboche	"O que que uma pessoa trans está fazendo na igreja? 🤣🤣🤣🤣🤣"
andreluiztaranto	Negação de identidade + deboche	"trans não é mulher Biológica, é difícil entender isso, meu Deus!😂😂😂"
janetemodas	Negação de identidade	"Gente ele homem"
rogerio.mancini07	Deboche grosseiro	"O trans ainda e homem só não tem pinto..kkkkkk"
josafabraga606	Deboche cruel	"Processar alguém não vão gerar um útero nesse homem..."
rildosilva0ficial	Deboche	"Aceita que dói menos😍"
micriativafestas	Negação + deboche	"Eles acham que uma fantasia, silicone e banheiro feminino faz eles mulheres???????"
darosamanouche	Desumanização	"Tá, e a 'bonita' foi na igreja pra arrumar confusão, né???"
fabio.nascimento.ius	Redução pejorativa	"Tradução: Pastor proíbe homem vestido de mulher..."

85. A repercussão da notícia divulgada pelo Diário de Justiça é ilustrativa. Embora a reportagem trate de decisão judicial envolvendo a discriminação de uma mulher trans no contexto religioso, parcela significativa dos comentários desloca o debate para a negação da própria identidade de gênero. As manifestações não discutem a existência de eventual conflito entre liberdade religiosa e direitos fundamentais; afirmam, em sua maioria, que mulheres trans não são mulheres, reduzem sua identidade ao sexo biológico e naturalizam sua exclusão de espaços sociais.

86. A sistematização dos comentários evidencia padrões recorrentes de desumanização, negação da identidade de gênero, ridicularização e associação das pessoas trans a situações de ameaça ou fraude. Esses elementos não demonstram a inconstitucionalidade da lei, mas revelam como a mensagem normativa por ela produzida foi socialmente compreendida: não como mera disciplina administrativa do uso de instalações sanitárias, mas como chancela estatal à desconsideração da identidade de gênero das pessoas trans.

87. É precisamente nesse ponto que reside a relevância constitucional da prova. Quando uma lei estatal passa a ser invocada como fundamento de legitimação para discursos de exclusão, evidencia-se que seus efeitos ultrapassam o plano abstrato da normatividade e alcançam a realidade social que a Constituição pretende proteger. A norma deixa de produzir apenas consequências jurídicas diretas e passa a irradiar efeitos simbólicos, reforçando práticas discriminatórias incompatíveis com a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a vedação de discriminações arbitrárias.

88. A permanência da Lei Estadual nº 11.660/2026 no ordenamento jurídico também projeta relevantes consequências práticas. Ao conferir aparente respaldo jurídico à desconsideração da identidade de gênero, a norma tende a estimular recusas de acesso, constrangimentos e tratamentos discriminatórios em instituições por ela abrangidas, circunstâncias aptas a ensejar a responsabilização civil dos agentes envolvidos, com a consequente multiplicação de demandas indenizatórias por danos morais e materiais.

89. Além disso, a institucionalização dessa distinção normativa possui potencial para agravar a situação de vulnerabilidade das pessoas trans. Quando o próprio Estado atribui eficácia jurídica exclusiva ao sexo biológico e retira relevância à identidade de gênero, transmite mensagem institucional que pode favorecer a reprodução de práticas discriminatórias, atos de hostilidade e episódios de violência contra grupo historicamente exposto à exclusão social.

90. As reportagens e publicações acostadas aos autos não são apresentadas como fundamento autônomo da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.660/2026, mas como elementos ilustrativos do contexto social no qual a norma poderá incidir. Elas evidenciam que pessoas trans permanecem expostas a elevados índices de violência física, psicológica e simbólica, circunstância que impõe ao Estado dever reforçado de proteção, e não de

produção de normas aptas a intensificar processos de exclusão ou de deslegitimação de sua identidade.



https://www.instagram.com/p/DWB0wM8lYlX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==



https://www.instagram.com/reel/DQ6tfkmgAGR/

91. Os episódios retratados, envolvendo tortura motivada por transfobia e homicídio de mulher trans, demonstram que a negação da identidade de gênero não constitui debate meramente teórico. Em contexto de reconhecida vulnerabilidade, a atuação estatal deve orientar-se pela promoção da igualdade material e pela proteção da dignidade da pessoa humana, evitando a edição de normas que possam ser socialmente compreendidas como validação institucional de práticas discriminatórias.

92. Não se afirma que a lei seja causa direta desses atos de violência. Sustenta-se, porém, que sua permanência no ordenamento jurídico possui aptidão para reforçar ambiente de legitimação social da discriminação, ao conferir respaldo normativo à desconsideração da identidade de gênero, em sentido contrário ao dever constitucional de promoção da igualdade, de combate às discriminações e de proteção da dignidade da pessoa humana.

93. A permanência da norma impugnada representa, portanto, contradição interna do próprio ordenamento constitucional estadual, que simultaneamente proclama o dever de combater discriminações e edita diploma apto a lhes conferir respaldo jurídico. Embora a Emenda Constitucional nº 36/2007 tenha feito referência expressa à orientação sexual, sua finalidade constitucional não se restringe à proteção de uma categoria específica, mas revela inequívoca opção do constituinte estadual pela promoção de uma ordem jurídica comprometida com o combate às discriminações fundadas na diversidade humana.

94. Nesse contexto, a identidade de gênero insere-se no mesmo horizonte axiológico de proteção, especialmente diante da evolução constitucional e jurisprudencial que a reconheceu como expressão da dignidade da pessoa humana, da igualdade e dos direitos da personalidade.

95. Essa conclusão revela-se ainda mais significativa quando confrontada com o cenário legislativo nacional. Passados mais de sete anos da apresentação do Projeto de Lei nº

860/2019, voltado ao fortalecimento da proteção da população LGBT contra práticas discriminatórias, a matéria permanece pendente de deliberação definitiva no Congresso Nacional.

96. A persistência desse debate evidencia que o movimento institucional predominante dirige-se à ampliação dos mecanismos de tutela dessa população, em consonância com a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADO nº 26 acerca do dever estatal de proteção contra discriminações fundadas na orientação sexual e na identidade de gênero

> "A transsexualidade e a homossexualidade são um fato da vida que não deixará de existir por sua negação e que independe do querer das pessoas. Privar um indivíduo de viver a sua identidade de gênero ou de estabelecer relações afetivas e sexuais conforme seu desejo significaria privá-lo de uma dimensão fundamental da sua existência; implicaria recusar-lhe um sentido essencial da autonomia, negar-lhe igual respeito e consideração com base em um critério injustificado." (grifei) [...] Não obstante as questões de gênero envolvam, inegavelmente, aspectos fundamentais relacionados à liberdade existencial e à dignidade humana, ainda assim integrantes da comunidade LGBT acham-se expostos, por ausência de adequada proteção estatal, especialmente em razão da controvérsia gerada pela denominada "ideologia de gênero", a ações de caráter segregacionista, impregnadas de inequívoca coloração homofóbica, que visam a limitar, quando não a suprimir, prerrogativas essenciais de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e intersexuais, entre outros, culminando, até mesmo, em algumas situações, por tratá-los, absurdamente, a despeito de sua inalienável condição de pessoas investidas de dignidade e de direitos, como indivíduos destituídos de respeito e consideração, degradados ao nível de quem sequer tem direito a ter direitos, posto que se lhes nega, mediante discursos autoritários e excludentes, o reconhecimento da legitimidade de sua própria existência. Para esse fim, determinados grupos políticos e sociais, inclusive confessionais, motivados por profundo preconceito, vêm estimulando o desprezo, promovendo o repúdio e disseminando o ódio contra a comunidade LGBT, recusando-se a admitir, até mesmo, as noções de gênero e de orientação sexual como aspectos inerentes à condição humana, buscando embaraçar, quando não impedir, o debate público em torno da transsexualidade e da homossexualidade, por meio da arbitrária desqualificação dos estudos e da inconcebível negação da consciência de gênero, reduzindo-os à condição subalterna de mera teoria social (a denominada "ideologia de gênero") [...] Veja-se a que ponto chega a ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa, ao impor a heterossexualidade e a cisgeneridade compulsórias: quer tornar obrigatórios verdadeiros estereótipos de gênero, decorrentes das normas de gênero socialmente hegemônicas, que impõem um tipo específico de masculinidade, absolutamente incompatível com as condutas afetivas entre homens,

> como se isso fosse um traço específico apenas da feminilidade, que exige das mulheres condutas bem sintetizadas na expressão bela, recatada e do lar. Versões tóxicas da masculinidade e da feminilidade que acabam gerando agressões a quem 'ousa' delas se distanciar, no exercício de seu direito fundamental e humano ao livre desenvolvimento da personalidade. Ou seja, sob o espantalho moral criado por fundamentalistas religiosos e reacionários morais em geral, relativamente à chamada ideologia de gênero (sic), para com isso designarem a defesa de algo distinto da heteronormatividade e da cisnormatividade, ou seja, da normalidade social e naturalidade das identidades não-heterossexuais e não-cisgêneras, bem como o dever de igual respeito e consideração às minorias sexuais e de gênero (as pessoas não-heterossexuais e não-cisgêneras, que se configuram como as 'maiorias sexuais', no sentido do grupo socialmente e culturalmente hegemônico na sociedade), cabe destacar que, se algo aqui é 'ideológico', no sentido pejorativo (…) de algo contrário à realidade objetiva, é a tese que defende que as pessoas 'nascem' heterossexuais e cisgêneras e que, por opção sexual (sic), posteriormente, passam a 'escolher alguma identidade sexual não-heterossexual ou identidade de gênero transgênera." (grifei) (Ado, 26)

97. O excerto permite identificar aspecto particularmente relevante do debate constitucional. Ao enfrentar a retórica construída em torno da denominada "ideologia de gênero", o Supremo Tribunal Federal desloca a controvérsia do plano ideológico para o plano jurídico-constitucional. A questão não consiste em discutir determinada concepção moral acerca da identidade de gênero, mas em definir se o Estado pode retirar eficácia jurídica a atributo integrante da personalidade humana constitucionalmente protegido.

98. Essa compreensão foi expressamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADO nº 26, ao reconhecer que privar uma pessoa de viver sua identidade de gênero significa negar-lhe dimensão fundamental da própria existência, recusando-lhe igual respeito e consideração. A Corte também advertiu que discursos voltados à negação da consciência de gênero e à recusa do reconhecimento da legitimidade da identidade das pessoas trans traduzem práticas incompatíveis com a dignidade da pessoa humana e com a Constituição da República.

99. A atualidade dessa compreensão revela que a controvérsia constitucional permanece presente em diferentes espaços institucionais. O debate não se restringe à utilização de instalações sanitárias, mas reaparece sempre que se pretende substituir a identidade de gênero pelo sexo biológico como critério juridicamente relevante para o reconhecimento da pessoa.

100. Em outras palavras, a mesma indagação constitucional persiste: pode o Estado desconsiderar a identidade de gênero e atribuir efeitos jurídicos exclusivamente ao sexo biológico?

101. A eleição da Deputada Federal Erika Hilton para a Presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados evidencia essa realidade. Durante a sessão de instalação, parlamentares sustentaram que a comissão deveria ser presidida por uma "mulher de fato" ou por uma "mulher cisgênero", recusando reconhecer a identidade de gênero da parlamentar como juridicamente relevante.



102. O episódio demonstra que a controvérsia ultrapassa o debate sobre o acesso a banheiros e alcança o próprio reconhecimento jurídico da identidade da pessoa, reproduzindo, em outro contexto institucional, a mesma lógica normativa presente na Lei Estadual nº 11.660/2026: a substituição da identidade de gênero pelo sexo biológico como único critério apto a produzir efeitos jurídicos.

103. É precisamente nessa substituição normativa que reside a inconstitucionalidade material da Lei Estadual nº 11.660/2026.

104. Ao conferir eficácia jurídica exclusiva ao sexo biológico e afastar a identidade de gênero como atributo apto a produzir efeitos jurídicos, a norma viola a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da República), compromete a igualdade substancial (art. 5º, caput), estabelece discriminação incompatível com o objetivo fundamental de promover o bem de todos sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e restringe o livre desenvolvimento da personalidade, atributo cuja proteção foi reiteradamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LAICIDADE DO ESTADO E À LIBERDADE RELIGIOSA

105. A Lei Estadual nº 11.660/2026 suscita questão que transcende a disciplina do uso de banheiros em instituições religiosas. Embora formalmente apresentada como instrumento de proteção à liberdade religiosa, a norma coloca em debate se o Estado pode utilizar sua

competência legislativa para conferir eficácia jurídica obrigatória a determinada compreensão religiosa acerca da pessoa humana. Em outras palavras, discute-se se convicções confessionais podem deixar o espaço da fé para ingressar no ordenamento jurídico como fundamento de restrições impostas a terceiros.

106. É precisamente nesse ponto que emerge a controvérsia constitucional. O núcleo da discussão não reside na liberdade das instituições religiosas para professarem suas crenças, mas na legitimidade de o Estado transformar essas crenças em critério jurídico obrigatório para disciplinar direitos fundamentais de pessoas que, independentemente de sua religião, permanecem protegidas pela Constituição da República.

107. Foi para impedir esse deslocamento entre a esfera da fé e a esfera do Direito que a separação entre Igreja e Estado se consolidou como uma das mais relevantes conquistas do constitucionalismo republicano brasileiro. A laicidade não se limita a vedar a existência de uma religião oficial. Ela também impede que o processo legislativo seja utilizado para converter concepções confessionais em normas jurídicas obrigatórias, preservando, simultaneamente, a liberdade religiosa das confissões e a igualdade de todos perante o Estado.

108. Isso não significa, evidentemente, negar às organizações religiosas ampla autonomia para disciplinar sua doutrina, seus ritos, seus sacramentos e sua organização interna. A própria Constituição assegura às confissões religiosas o livre exercício de suas crenças e protege sua independência perante o Estado. Essa autonomia, contudo, encontra seu fundamento na liberdade religiosa, e não na possibilidade de o Poder Público converter determinada compreensão confessional em disciplina jurídica estatal.

109. A distinção é fundamental. Uma coisa é reconhecer que cada comunidade religiosa pode orientar seus fiéis segundo sua própria doutrina. Outra, substancialmente diversa, é admitir que o Estado utilize sua competência legislativa para atribuir eficácia jurídica a essa mesma doutrina, projetando seus efeitos sobre a esfera de direitos fundamentais de terceiros.

110. É precisamente essa segunda hipótese que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não autoriza. A controvérsia constitucional, portanto, não reside na autonomia das confissões religiosas, mas nos limites impostos ao Estado quando, por intermédio da atividade legislativa, transforma uma concepção confessional em parâmetro jurídico obrigatório para disciplinar direitos fundamentais de terceiros.

111. A relevância prática dessa distinção evidencia-se em episódios recentes de intolerância religiosa amplamente divulgados no país. Há poucas semanas, ganhou repercussão nacional o caso de um adolescente de 14 anos, aluno de escola pública, impedido de embarcar em transporte coletivo por utilizar guias de sua religião de matriz africana.

112. A reação institucional foi imediata: o episódio foi compreendido como possível manifestação de intolerância religiosa, justamente porque a ordem constitucional não admite que convicções pessoais sirvam de fundamento para impedir o acesso de alguém a espaço ou serviço de utilização pública em razão de sua identidade religiosa.



113. A resposta constitucional a esse episódio revela o verdadeiro alcance da laicidade. O Estado protege a liberdade de crença e repele a discriminação fundada em razões religiosas. Não há fundamento constitucional para que essa mesma ordem jurídica adote solução diversa quando a restrição decorre da conversão de determinada concepção religiosa acerca do sexo e da identidade de gênero em critério normativo imposto pelo próprio Estado.

114. A seletividade da atuação estatal, contudo, merece reflexão. Há poucas semanas, ganhou repercussão nacional o caso da denominada "pastora mirim", criança de apenas dez anos de idade, amplamente exposta em meios de transporte coletivo e nas redes sociais durante pregações dirigidas a adultos.



115. Independentemente da crença professada, o episódio suscita discussão constitucional sobre a proteção integral assegurada pelo art. 227 CRFB/1988, que reconhece crianças e adolescentes como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever prioritário de assegurar sua proteção.

116. Não se questiona, aqui, a liberdade religiosa nem o direito das famílias de transmitir suas convicções às novas gerações. A reflexão dirige-se à atuação estatal. É sintomático que o aparato legislativo seja mobilizado para disciplinar o acesso de pessoas trans a banheiros em instituições religiosas, enquanto situações igualmente relacionadas à tutela constitucional de grupos vulneráveis não despertam resposta legislativa de intensidade equivalente.

117. Essa assimetria torna-se ainda mais evidente quando confrontada com a persistência do casamento infantil no Brasil. Segundo levantamento divulgado pela Universidade de São Paulo, o país ocupa a sexta posição mundial em número de casamentos infantis, contabilizando aproximadamente 2,2 milhões de meninas menores de dezoito anos casadas ou em união estável, realidade que alcança cerca de 36% das adolescentes brasileiras.

118. O estudo aponta que o fenômeno está associado à pobreza, à desigualdade estrutural, à violência de gênero e ao rompimento dos vínculos escolares, familiares e comunitários, comprometendo diretamente a proteção integral assegurada pelo art. 227 da CRFB/1988

119. As desigualdades revelam-se ainda mais profundas quando observados os recortes sociais. Cerca de 69% das crianças em união são pretas ou pardas; a maior incidência proporcional concentra-se nas Regiões Norte e Nordeste; e o fenômeno também está presente em diferentes comunidades religiosas, registrando-se maior ocorrência entre católicos (52%) e evangélicos (27%), além de tradições indígenas. Trata-se de realidade complexa, estrutural e multifacetada, que desafia diretamente os compromissos constitucionais assumidos pelo Estado brasileiro.[1]

120. A referência a esses dados não pretende estabelecer qualquer relação de causalidade entre determinada religião e o casamento infantil, tampouco atribuir responsabilidade coletiva às confissões religiosas. O que se evidencia é a seletividade das prioridades estatais. Enquanto a Lei Estadual nº 11.660/2026 foi editada para conferir eficácia jurídica a determinada compreensão moral sobre identidade de gênero, fenômenos estruturais que atingem milhões de crianças e adolescentes, igualmente presentes em contextos religiosos, permanecem sem mobilização normativa proporcional à sua gravidade constitucional.

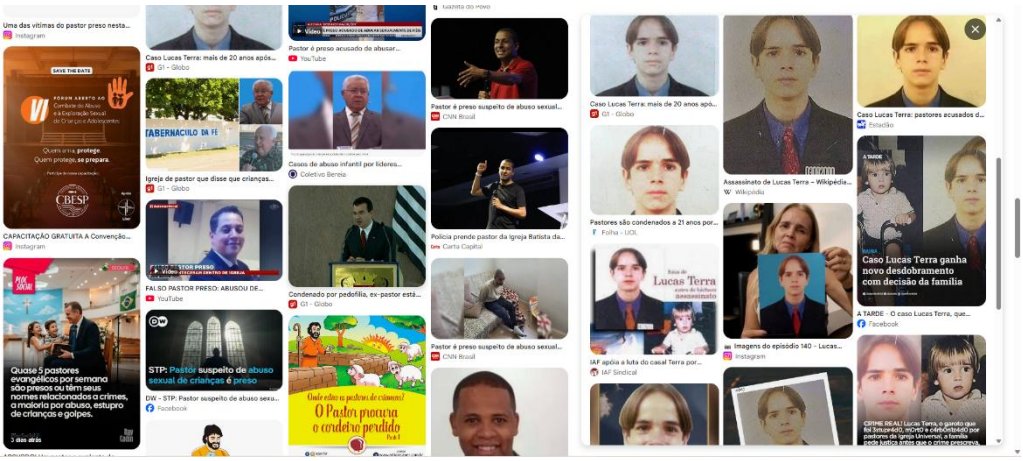
121. Essa assimetria reforça a percepção de que a atividade legislativa não foi orientada primordialmente pela concretização dos objetivos fundamentais da República nem pela

[1] https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/casamento-infantil-uma-inf%C3%A2ncia-interrompida

proteção dos grupos mais vulneráveis. Ao contrário, revela a utilização do processo legislativo para positivar determinada agenda moral, convertendo convicções confessionais específicas em fundamento de restrição a direitos fundamentais, precisamente o resultado que o princípio da laicidade busca impedir.

122. O legislador ao invoca a suposta proteção de mulheres e crianças, não apresenta qualquer dado empírico que demonstre que pessoas trans utilizando banheiros em instituições religiosas constituam risco concreto a esses grupos.

123. Em sentido diverso, quando se examinam situações envolvendo violência sexual contra crianças em ambientes religiosos, o cenário é outro. Não se trata de riscos hipotéticos ou conjecturais, mas de episódios concretos, amplamente documentados por investigações policiais, ações penais, decisões judiciais e pela cobertura jornalística nacional. Uma simples pesquisa em bases públicas de notícias revela sucessivos casos envolvendo lideranças religiosas investigadas ou condenadas por crimes contra crianças e adolescentes.



124. A ausência de demonstração empírica torna-se ainda mais evidente quando comparada a situações em que o risco social efetivamente se apresenta de forma concreta. Casos de violência sexual contra crianças e adolescentes praticados por pessoas investidas de posição de autoridade religiosa vêm sendo reiteradamente objeto de investigação criminal, persecução penal e ampla cobertura jornalística, revelando que a proteção integral da infância constitui desafio constitucional real e documentado.

125. Não obstante, a atividade legislativa impugnada não se dirigiu a enfrentar essas vulnerabilidades concretas. Preferiu estabelecer restrições dirigidas às pessoas trans, sem que os trabalhos legislativos apresentassem qualquer episódio concreto apto a demonstrar a existência do risco invocado.

126. Se a ocorrência de crimes praticados por determinadas pessoas em ambientes religiosos não autoriza o Estado a restringir genericamente a liberdade religiosa de todos os fiéis, tampouco a existência de temor abstrato pode autorizar a restrição generalizada dos

direitos de pessoas trans sem demonstração objetiva de risco. A questão que se impõe, portanto, é verificar se a Lei Estadual nº 11.660/2026 efetivamente constitui resposta legislativa a um problema concreto ou se integra movimento normativo mais amplo voltado à restrição de direitos relacionados à identidade de gênero.

127. Essa indagação exige que a norma impugnada seja compreendida dentro do contexto legislativo em que foi produzida. Sua finalidade não pode ser analisada isoladamente, mas à luz do conjunto de iniciativas que, nos últimos anos, passaram a incidir especificamente sobre orientação sexual e identidade de gênero.

128. Nesse sentido, levantamento elaborado pela Aliança Nacional LGBTI+ identificou, em âmbito nacional, 126 leis, projetos de lei e outras iniciativas normativas relacionadas aos direitos da população LGBTI+.

129. Dentre as principais matérias relacionadas à população LGBTI+, a sistematização desse material revela significativa concentração de proposições voltadas à linguagem neutra (32), às Paradas do Orgulho LGBTQIA+ (12), ao uso de banheiros e à identidade de gênero (10), às políticas públicas LGBTI+ (9) e à orientação sexual e identidade de gênero (6). Chama a atenção que parcela expressiva dessas iniciativas possui conteúdo restritivo ou limitador de direitos relacionados à identidade de gênero, especialmente nos temas da linguagem, do acesso a espaços públicos, da educação, da saúde e do reconhecimento jurídico da identidade das pessoas trans

Matéria	Quantidade
Linguagem neutra	32
Paradas do Orgulho LGBTQIA+	12
Banheiro / Identidade de Gênero	10
Políticas Públicas LGBTI+	9
Orientação Sexual e Identidade de Gênero	6

130. A própria matéria relativa ao uso de banheiros evidencia que a Lei Estadual nº 11.660/2026 não constitui iniciativa isolada. O levantamento da Aliança Nacional LGBTI+ identifica dez iniciativas legislativas especificamente dirigidas à disciplina do uso de banheiros por pessoas trans ou à vedação de banheiros unissex.

131. Dentre elas, diversas já se encontram submetidas ao controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, havendo, inclusive, diploma normativo declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário, ao passo que outras permanecem vigentes aguardando julgamento ou ainda em tramitação legislativa

132. O dado é relevante não porque revele, por si só, a invalidade da lei ora impugnada, mas porque demonstra a existência de controvérsia constitucional reiterada em torno de iniciativas legislativas de conteúdo substancialmente semelhante.

133. A Lei Estadual nº 11.660/2026, portanto, insere-se em contexto normativo nacional caracterizado pela repetição de proposições que adotam o sexo biológico como critério exclusivo para disciplinar o acesso a espaços públicos ou coletivos, circunstância que recomenda sua análise não como fenômeno isolado, mas como expressão de movimento legislativo mais amplo.

Ente federativo	Norma / Projeto	Situação
ES – Cariacica	Lei Municipal nº 6.304/2022	Vigente, aguardando julgamento
GO – Novo Gama	Lei Municipal nº 1.512/2015	Vigente, aguardando julgamento
MG – Juiz de Fora	**Lei Municipal nº 14.515/2022**	**Declarada inconstitucional**
MT – Sorriso	Lei Municipal nº 3.465/2023	Vigente, aguardando julgamento
PR – Londrina	Lei Municipal nº 13.694/2023	Vigente, aguardando julgamento
PA – Belém	PL nº 809/2025	Em tramitação
PA – Ananindeua	PL nº 051/2023	Em tramitação
SC – Joinville	PL nº 47/2024	Arquivado
SC – Estado	PL nº 273/2022	Em tramitação
PA – Estado do Pará	Lei Estadual nº 11.660/2026	Objeto da presente ADI

134. A relevância desse precedente transcende a declaração de inconstitucionalidade de uma lei municipal. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.22.270190-6/000, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a relatoria do Desembargador Júlio César Lorens, ao apreciar pedido de medida cautelar contra a Lei Municipal nº 14.515/2022, reconheceu a presença do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, suspendendo imediatamente a eficácia da norma diante do risco de que sua aplicação produzisse efeitos de difícil desfazimento.

> *Ao vedar a instalação e a adequação de banheiros e vestiários (...), ela exprime discriminação injustificável e fomenta a desigualdade (...), institucionaliza preconceito contra aqueles que possuem identidade de gênero que não coincide com seu sexo biológico, produzindo desigualdade."* **(TJMG, Órgão Especial, ADI nº 1.0000.22.270190-6/000, Rel. Des. Júlio César Lorens).**

135. A importância do precedente não reside apenas na concessão da medida cautelar. O Tribunal reconheceu que a simples eficácia da norma já era apta a produzir lesão de difícil reversão a direitos fundamentais, justificando a suspensão imediata de seus efeitos. Essa compreensão assume especial relevância no presente caso, pois a Lei Estadual nº 11.660/2026 também produz efeitos imediatos sobre o exercício de direitos fundamentais de pessoas trans, tornando imprescindível o controle rigoroso de sua compatibilidade com a Constituição.

136. Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal cancelou a repercussão geral anteriormente reconhecida no RE nº 845.779, por compreender que, naquele momento, a controvérsia estava circunscrita às peculiaridades do caso concreto, envolvendo essencialmente discussão indenizatória e reexame do conjunto fático-probatório, não sendo adequada à fixação de tese constitucional abstrata.

137. O panorama atualmente submetido ao controle desta Corte, entretanto, é substancialmente distinto. A questão deixou de consistir em conflito individual acerca da utilização de determinado banheiro para assumir inequívoca dimensão normativa e coletiva. O levantamento realizado pela Aliança Nacional LGBTI+ demonstra a proliferação de leis e projetos de lei editados em diversos Estados e Municípios que reproduzem, com pequenas variações redacionais, a mesma técnica legislativa: substituir a identidade de gênero pelo sexo biológico como único critério juridicamente relevante para disciplinar o acesso a banheiros e outros espaços coletivos.

138. A multiplicação dessas iniciativas altera qualitativamente o debate constitucional. O que anteriormente se apresentava como litígio individual passou a configurar controvérsia objetiva sobre a compatibilidade, em âmbito nacional, de sucessivas intervenções legislativas que compartilham o mesmo núcleo normativo.

139. Não se discute mais apenas o direito subjetivo de uma pessoa trans, mas a constitucionalidade de um modelo legislativo reiteradamente reproduzido em diferentes entes federativos.

140. É precisamente essa dimensão coletiva que justifica o controle concentrado de constitucionalidade. A presente ação não pretende rediscutir os fatos do RE nº 845.779, mas submeter ao escrutínio desta Suprema Corte um fenômeno normativo que não existia com a mesma intensidade quando da análise daquele recurso: a expansão de leis materialmente semelhantes que, em diversos Estados e Municípios, procuram retirar eficácia jurídica da identidade de gênero.

141. Todo esse conjunto evidencia que a Lei Estadual nº 11.660/2026 não foi editada para assegurar o livre exercício da religião, mas para atribuir eficácia jurídica estatal a determinada compreensão confessional acerca do sexo e da identidade de gênero. A liberdade religiosa protege o direito de cada confissão orientar seus fiéis segundo suas próprias crenças; não autoriza, contudo, que essas mesmas crenças sejam convertidas, por intermédio da atividade legislativa, em parâmetro normativo obrigatório para disciplinar direitos fundamentais de terceiros.

142. Ao fazê-lo, a norma impugnada desvirtua simultaneamente o conteúdo da liberdade religiosa e o princípio da laicidade, transformando convicção religiosa legítima em

fundamento estatal de restrição de direitos, resultado incompatível com os arts. 5º, VI, VIII, e 19, I, da Constituição da República.

143. A controvérsia, portanto, não reside na legitimidade das crenças religiosas, mas na impossibilidade constitucional de o Estado escolher uma delas para definir quem será juridicamente reconhecido e quais direitos fundamentais poderão ser exercidos.

DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR

144. A concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade exige a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida (fumus boni iuris) e do perigo decorrente da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999.

145. No caso em exame, ambos os requisitos encontram-se plenamente demonstrados.

146. O fumus boni iuris decorre dos relevantes vícios de constitucionalidade formal e material evidenciados ao longo da presente ação.

147. Sob o aspecto formal, demonstrou-se que a Lei Estadual nº 11.660/2026 disciplinou matéria inserida na competência legislativa privativa da União, ao regular efeitos jurídicos relacionados aos direitos da personalidade e à identidade de gênero, em afronta ao art. 22, inciso I, da Constituição da República.

148. Sob o aspecto material, demonstrou-se que a norma impugnada viola a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a vedação de discriminação, os direitos da personalidade, a liberdade religiosa e o princípio da laicidade do Estado, ao retirar eficácia jurídica da identidade de gênero e substituí-la pelo sexo biológico como único critério normativamente relevante para disciplinar o acesso de pessoas trans às instalações sanitárias abrangidas pela lei.

149. Também restou demonstrado que a atividade legislativa não se apoiou em qualquer elemento técnico, científico ou empírico capaz de evidenciar a existência do risco social invocado para justificar a restrição imposta. Ao contrário, os próprios trabalhos legislativos revelam que a norma foi concebida para conferir eficácia jurídica estatal a determinada compreensão moral e religiosa acerca do sexo e da identidade de gênero, convertendo convicções confessionais em fundamento normativo de restrição a direitos fundamentais de terceiros, em manifesta incompatibilidade com os arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, VI e VIII, 19, I, e 60, § 4º, IV, da Constituição da República.

150. A plausibilidade jurídica da pretensão também encontra respaldo na evolução do próprio ordenamento constitucional brasileiro, que progressivamente reconheceu a identidade de gênero como atributo integrante da dignidade da pessoa humana e dos direitos da

personalidade, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de outros órgãos do Poder Judiciário que vêm afirmando a necessidade de proteção constitucional das pessoas trans contra práticas discriminatórias.

151. O periculum in mora igualmente se encontra configurado.

152. A Lei Estadual nº 11.660/2026 encontra-se em plena vigência e produz efeitos jurídicos imediatos. Sua permanência no ordenamento não apenas autoriza a aplicação concreta de suas disposições pelas instituições por ela abrangidas, como também transmite mensagem institucional segundo a qual a identidade de gênero pode ser juridicamente desconsiderada, conferindo respaldo normativo a práticas de exclusão e discriminação incompatíveis com a ordem constitucional.

153. Os efeitos da norma impugnada não se limitam, portanto, à eventual ocorrência de casos concretos. A própria vigência da lei já interfere no exercício de direitos fundamentais por pessoas trans, criando ambiente de insegurança jurídica, constrangimento e exclusão social, circunstâncias cuja reparação posterior mostra-se insuficiente para restaurar integralmente a dignidade e a igualdade violadas.

154. Como demonstrado nesta ação, a repercussão pública da edição da Lei Estadual nº 11.660/2026 evidencia que sua existência passou imediatamente a ser utilizada como fundamento para legitimar discursos de desconsideração da identidade de gênero e de exclusão de pessoas trans, circunstância que reforça a urgência da intervenção desta Suprema Corte.

155. A urgência da medida revela-se ainda mais evidente diante da proliferação de iniciativas legislativas materialmente semelhantes em diversos Estados e Municípios brasileiros. O levantamento realizado pela Aliança Nacional LGBTI+ demonstra que a controvérsia deixou de possuir caráter meramente individual para assumir dimensão objetiva e nacional, circunstância que torna imprescindível a pronta atuação do Supremo Tribunal Federal para impedir a consolidação de quadro de insegurança jurídica e de sucessivas violações a direitos fundamentais.

156. Não por outra razão, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar pedido cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.22.270190-6/000, suspendeu imediatamente a eficácia de diploma normativo de conteúdo substancialmente semelhante, reconhecendo que sua permanência em vigor era apta a produzir lesão de difícil reparação aos direitos fundamentais das pessoas trans.

157. Também no presente caso, a demora na prestação jurisdicional possui aptidão para perpetuar situações de constrangimento, discriminação e exclusão cuja reparação posterior não será capaz de restaurar integralmente os direitos fundamentais violados. A eventual declaração de inconstitucionalidade ao final do julgamento não eliminará os

danos produzidos durante o período de vigência da norma, especialmente aqueles relacionados à violação da dignidade da pessoa humana, ao comprometimento do reconhecimento jurídico da identidade de gênero e à legitimação estatal de práticas discriminatórias.

158. Presentes, portanto, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e o perigo decorrente da demora da prestação jurisdicional, impõe-se a concessão da medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da Lei Estadual nº 11.660/2026, preservando a supremacia da Constituição da República até o julgamento definitivo da presente ação.

159. Diante do exposto, requer-se, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, a concessão de medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender integralmente a eficácia da Lei Estadual nº 11.660/2026, até o julgamento definitivo da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, em razão da presença inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

a) o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora para a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 103 da Constituição da República e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte;

b) o recebimento e processamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, determinando-se a adoção do procedimento previsto na Lei nº 9.868/1999;

c) a concessão de **medida cautelar**, *ad referendum* do Plenário, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999, para suspender integralmente a eficácia da Lei Estadual nº 11.660/2026, até o julgamento definitivo da presente ação;

d) a requisição de informações à Assembleia Legislativa do Estado do Pará e ao Governador do Estado do Pará, no prazo legal, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.868/1999;

e) a posterior manifestação da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 103, § 3º, da Constituição da República e do art. 8º da Lei nº 9.868/1999;

f) a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, § 1º, da Constituição da República e do art. 8º da Lei nº 8.868/1999;

g) ao final, seja julgada **inteiramente procedente** a presente ação para declarar a **inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 11.660/2026**, por violação aos arts. 1º, incisos II e III; 3º, incisos I, III e IV; 5º, caput, incisos I, II, VI e VIII; 19, inciso I; 22,

inciso I; e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição da República, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da vedação de discriminação, da laicidade do Estado, da liberdade religiosa, dos direitos da personalidade e do livre desenvolvimento da personalidade;

h) seja atribuída à decisão eficácia **erga omnes** e **efeito vinculante**, na forma do art. 102, § 2º, da Constituição da República e do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999;

i) sejam realizadas as comunicações legais às autoridades competentes para imediato cumprimento da decisão cautelar e, posteriormente, do julgamento definitivo.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Belém, 15 de julho de 2026

Rafaelly Wiest
Presidenta da Aliança Nacional LGBTI+



Amanda Souto Baliza
OAB/GO 36.578

Paulo Iotti
OAB/SP 242.668

Marcelo Henrique Ribeiro dos Reis
OAB/PR 20.074

Leandro Pereira Carvalho de Lima
OAB/PA 32.195